

Um apelo às Nações Unidas

Uma declaração de cidadãos comuns

Nós, cidadãos comuns , fazemos a seguinte declaração relativa à conduta do Estado de Israel para com o Estado da Palestina, outros Estados do Médio Oriente e o Estado de Direito, reunidos em assembleia em Haia, Cidade da Paz e da Justiça, nos Países Baixos, a 28 de agosto de 2026. A declaração é dirigida às Nações Unidas, por intermédio do seu Secretário-Geral, o Sr. A.M. de Oliveira Guterres.

Nesta declaração, nós, cidadãos comuns, apresentamos uma exigência social de justiça relativamente à conduta perturbadora do Estado de Israel no Médio Oriente. Esta exigência é partilhada por pessoas de todo o mundo. Nela, apelamos ao respeito pelos valores e pelo Estado de Direito, tal como muitos cidadãos comuns gostariam de expressar. Nós, pessoas comuns, não pretendemos ser especialistas, mas tentamos, ainda assim, utilizar uma linguagem precisa para explicar o que nos perturba. A multiplicidade de manifestações de violência por parte do Estado de Israel e a ausência de respeito pelo Estado de Direito nos territórios que ocupou em 1967 e para além deles são prejudiciais de muitas formas e estão no centro deste Apelo às Nações Unidas. Neste apelo, não é avançado qualquer argumento para negar ao Estado de Israel a sua base soberana. Pelo contrário, no respeito por essa soberania, explica-se neste Apelo por que razão o comportamento indevido do Estado de Israel não é aceitável para nós, pessoas comuns. A exigência que defendemos é especificada no final deste Apelo.

O vazio

Nós, cidadãos comuns, afirmamos que consideramos o Estado de Direito e o respeito inerente pelo direito internacional como elementos centrais do espírito com que os governos modernos do pós-Segunda Guerra Mundial devem conduzir as suas administrações. Reconhecemos ainda que, nos territórios ilegalmente ocupados do Estado da Palestina pelo Estado de Israel, o Estado de Direito está ausente; que esta situação prolongada foi provocada pelas ações do Estado de Israel, o que não isenta de responsabilidade partes não estatais, como o Hamas; que os palestinianos sofrem as graves consequências deste vazio; e que, por conseguinte, nos tomamos a liberdade, por seu intermédio, Senhor Secretário-Geral, de lançar um apelo direto às Nações Unidas para que tomem medidas coletivas e corretivas relativamente ao Estado de Israel.

Natureza do pedido

A postura de defesa permanente do Estado de Israel tem sido, em vários momentos, amplamente considerada como necessária . No entanto, transformou-se numa abordagem ofensiva que visa a destruição de todo um povo e do seu Estado. Isto é inaceitável sob qualquer forma. Este apelo insta as Nações Unidas a tomarem medidas para conter o Estado de Israel.

Nós, cidadãos comuns, reconhecemos que as observações e conclusões aqui expostas se centram na ausência do Estado de Direito nos territórios ocupados sob o controlo do Estado de Israel. A nossa declaração centra-se nas consequências dramáticas e desumanas desta ausência do Estado de Direito para o povo palestiniano nos territórios ocupados, e no facto de esta situação se ter tornado emblemática do que pode ocorrer quando um Estado não

respeita o Estado de Direito.

Nós, cidadãos comuns, afirmamos que o nosso foco nos territórios ocupados não isenta outros Estados que não respeitem o Estado de Direito. Pelo contrário, a situação horrível da população da Palestina tornou-se um exemplo deplorável da erosão total das perspectivas viáveis de uma vida digna quando os Estados não respeitam o Estado de Direito.

Territórios em questão

Israel não definiu as suas fronteiras quando declarou a sua independência a 14 de maio de 1948. A Declaração de Independência referia-se ao Plano de Partilha da ONU de 1947, mas não adotou as fronteiras propostas nesse plano. As linhas de armistício de 1949 marcaram a posição das forças opostas após a guerra. Os acordos de armistício estipulavam expressamente que estas linhas não constituíam fronteiras políticas ou territoriais definitivas. Posteriormente, Israel estabeleceu fronteiras internacionalmente acordadas com o Egito e a Jordânia através de tratados de paz, mas nem todas as suas fronteiras foram alguma vez definitivamente definidas.

Nós, cidadãos comuns, reconhecemos que, para efeitos deste Apelo e Pedido às Nações Unidas, nos referimos à Palestina como o Estado da Palestina, abrangendo a Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental, e a Faixa de Gaza, coletivamente conhecidas como os territórios palestinianos ocupados por Israel após a guerra de 1967.

Nós, cidadãos comuns, reconhecemos ainda que as Nações Unidas reconheceram o Estado de Israel ao conceder-lhe o estatuto de membro de pleno direito em 1949 .

Expulsões

Nós, pessoas comuns, reconhecemos que um grande número de habitantes palestinianos do território que hoje constitui o Estado de Israel foi forçado a abandonar esse território entre 1947 e 1949 e após 1967. Reconhecemos que ocorreram novas expulsões, bem como várias formas de pressão sobre os palestinianos para que partissem, através de uma multiplicidade de ações levadas a cabo pelo Estado de Israel e pelos seus cidadãos. Reconhecemos ainda que os palestinianos foram expulsos para zonas que fazem efetivamente parte da Palestina — nomeadamente Gaza e a Cisjordânia —, mas também para outras zonas no Líbano, na Síria, na Jordânia e noutros países, e que este processo de expulsão pelo Estado de Israel tem sido, ao longo dos anos, acompanhado pela detenção e encarceramento de palestinianos em campos e prisões israelitas. Constatamos que estas detenções envolveram um número impressionante de detidos palestinianos e que um grande número das pessoas detidas ou presas foi posteriormente dado como desaparecido.

Nós, pessoas comuns, reconhecemos que os acontecimentos acima descritos deram origem a respostas violentas que constituem graves condutas indevidas, incluindo homicídios e matanças em massa, também do lado palestiniano. Reconhecemos ainda que a sucessão quase contínua de incidentes violentos ao longo de um período de mais de setenta anos é inaceitável.

Atos de genocídio e crimes de guerra

Nós, pessoas comuns, reconhecemos que o Estado de Israel tem, até à data (meados de 2026), levado a cabo uma série quase ininterrupta de atos que nós, pessoas comuns, entendemos constituir atos de genocídio e crimes de guerra, em resposta ao ataque hediondo contra

Israel perpetrado pelo movimento islamista Hamas, sediado em Gaza, e por grupos afiliados com objetivos semelhantes, em 7 de outubro de 2023. Reconhecemos ainda que estes atos de genocídio e crimes de guerra cometidos pelo Estado de Israel causaram um grande número de vítimas civis; que estas operações conduziram à destruição total e generalizada da vida civil e das infraestruturas em Gaza e, em parte, à destruição da Cisjordânia; à continuação da ocupação de Gaza, da Cisjordânia e de áreas do Líbano e da Síria pelo Estado de Israel; e à destruição maciça no sul do Líbano e na sua capital. Constatamos que o nível de destruição causado pelo Estado de Israel, para além dos atos de genocídio e crimes de guerra, se tem caracterizado por limpeza étnica, etnocídio, memoricídio, bibliocídio e sociocídio, entre outros. Poderá ser pior?

Nós, pessoas comuns, reconhecemos que os Estados-Membros das Nações Unidas falharam em conter o abuso de poder ousado e brutal do Estado de Israel, que foi originalmente reconhecido pelas Nações Unidas em 1949. Reconhecemos que a violência indiscriminada infligida às populações de Gaza, da Cisjordânia, do sul do Líbano, da Síria, do Irão e de outros países constitui, na nossa opinião, uma série ininterrupta de crimes de guerra e atos de genocídio que nos é claramente visível.

Nós, pessoas comuns, reconhecemos que as Nações Unidas têm a missão de promover o bem-estar dos povos dos seus Estados-Membros e que esta missão está consagrada nos objetivos das Nações Unidas, que incluem, em particular — embora não exclusivamente —, a manutenção da paz e da segurança internacionais, a proteção dos direitos humanos, a prestação de assistência humanitária e a defesa do direito internacional.

Nós, cidadãos comuns, afirmamos que a prática de atos de genocídio e crimes de guerra contraria diretamente os objetivos das Nações Unidas. Tendo isto em conta, consideramos que o Estado de Israel deve ser contido pelas Nações Unidas. A este respeito, observamos que, para os civis, é geralmente um dado adquirido que qualquer atividade que contrarie os próprios objetivos para os quais lhes foi concedida uma autorização pode levar à revogação ou à retirada parcial desses direitos. Não nos aprofundamos nas razões subjacentes aos duplos padrões observados no caso relacionado com o Estado de Israel, no qual este age de forma contrária aos objetivos das Nações Unidas. No entanto, solicitamos às Nações Unidas que tomem medidas corretivas relativamente a um Estado cuja criação como nação apoiaram ao aceitar a sua adesão plena, enquanto esse Estado realiza ações que constituem atos de genocídio e crimes de guerra. Caso contrário, o que devemos pensar das Nações Unidas? A ausência de medidas corretivas compromete a credibilidade das Nações Unidas de forma existencial.

Nós, cidadãos comuns, reconhecemos ainda que não pode ser um objetivo das Nações Unidas facilitar ou mostrar clemência perante atos de genocídio e crimes de guerra perpetrados por qualquer Estado ao qual as Nações Unidas tenham outrora conferido reconhecimento, incluindo o Estado de Israel, em virtude dos poderes discricionários únicos que apenas as Nações Unidas exercem ao abrigo do direito internacional público. Pelo contrário, deve aplicar-se o oposto. Nós, cidadãos comuns, compreendemos, portanto, que, dentro desta lógica, a suspensão de certos poderes decorrentes dessa soberania seria a medida normal a tomar.

O Estado de Direito no cerne

Nós, cidadãos comuns, reconhecemos que as normas do direito internacional público constituem a base jurídica para a criação do Estado de Israel. Reconhecemos ainda que nenhuma autoridade que não se baseie no direito internacional público pode substituir a ordem internacional que os Estados aceitaram após a Segunda Guerra Mundial, e que o respeito pelo direito internacional é uma componente essencial do princípio do Estado de Direito, que os cidadãos comuns consideram o pilar central da governação moderna.

Nós, cidadãos comuns, reconhecemos que o Estado de Direito consiste, na sua essência, nos seguintes elementos:

- O Estado — também designado por «a administração» — deve respeitar a lei, tal como os cidadãos estão vinculados pela lei;
- O Estado deve cumprir as decisões proferidas pelos juízes;
- O Estado deve honrar os compromissos assumidos pelos seus representantes perante um tribunal ou qualquer outro órgão encarregado da resolução de litígios;
- O Estado deve respeitar os direitos humanos;
- O Estado deve cumprir as obrigações decorrentes de tratados com outros Estados e organizações internacionais, incluindo as obrigações relacionadas com o direito dos conflitos armados e com o respeito pelos tratados («pacta sunt servanda»), e deve agir com o intuito de incentivar os seus parceiros nos tratados a fazer o mesmo;
- O Estado deve garantir a separação de poderes, em particular entre os poderes legislativo, executivo e judicial;
- O Estado deve criar e salvaguardar mecanismos significativos e regulares de supervisão e responsabilização das autoridades que atuam em nome do Estado e das entidades que recebem fundos públicos.

Nós, pessoas comuns, sabemos que os elementos acima enumerados são o resultado de séculos de conflitos longos e acirrados entre Estados, grupos étnicos e/ou outras entidades organizadas e que esses elementos foram definidos como a melhor via possível para o progresso das sociedades de forma pacífica, tanto no seu seio como em cooperação com outros intervenientes (Estados, grupos, entidades). Estamos, por isso, cientes de que o Estado de Direito está no cerne da arte de governar moderna e que este conjunto de elementos fundamentais não pode ser ignorado ou anulado por acordos transacionais — quer tenham objetivos comerciais ou não — entre aqueles a quem foi confiado o poder estatal. Compreendemos também, neste sentido, que não somos governados por homens, mas por leis, e que nenhuma transação, seja de que natureza for e entre quaisquer pessoas ou autoridades, pode prevalecer sobre os princípios jurídicos acima referidos do Estado de Direito.

Estado de Direito e devido processo legal

Nós, cidadãos comuns, afirmamos que o direito à autodeterminação do povo palestino é violado pela ocupação ilegal de territórios da Palestina pelo Estado de Israel, tal como a capacidade do povo palestino de expressar a sua identidade e segurança através do controlo da sua pátria territorial. Defendemos que, se esta invasão e violação contínuas por parte do Estado de Israel do território soberano e dos poderes da Palestina, bem como do seu direito inerente à autodeterminação, forem o resultado de transações obscuras

realizadas pelo Estado de Israel ou pelos seus principais políticos, responsáveis ou gestores com outras potências estatais estrangeiras, os seus representantes ou indivíduos, tais acordos ou transações não terão validade, uma vez que o Estado de Direito exige que sejam respeitados os devidos trâmites.

Nós, cidadãos comuns, defendemos que a soberania de um Estado não pode ser negociada sob qualquer forma ou modalidade. Compreendemos que assim é porque a soberania de um Estado não pode ser detida ou possuída por qualquer pessoa singular, entidade ou outra parte.

Reconhecemos que, de acordo com as normas estabelecidas após a Segunda Guerra Mundial, o destino do estatuto soberano de um Estado recai, na essência, sobre o povo desse Estado.

Nós, cidadãos comuns, afirmamos, portanto, que a soberania de um Estado está nas mãos dos seus cidadãos e não sob o controlo de ninguém em particular nem de qualquer outra entidade. Salientamos que o devido processo legal é a chave para revelar a vontade do povo e que o Estado de Direito está no centro deste processo.

Reconhecemos que a consulta a um povo sobre a manutenção ou a alteração da soberania do Estado a que pertence depende, por defeito, de proporcionar aos membros do povo em questão uma oportunidade justa de votar sobre esta questão vital e de o fazer de acordo com protocolos e salvaguardas legais adequados. Além disso, as normas do direito internacional público serão aplicáveis, enquanto as declarações formais dos Estados e das autoridades públicas internacionais continuarem a ser relevantes para esta questão existencial de qualquer Estado. Entretanto, não há atalhos a este respeito para consultar o povo sobre o futuro de um Estado. A prerrogativa de alterar os poderes soberanos está nas mãos do povo. Este é o seu privilégio e, numa perspetiva histórica, marca uma importante conquista social que nós, pessoas comuns, reconhecemos e abraçamos. Não podemos aceitar o «politicídio», como um historiador israelita descreveu o processo. Com isto, referimo-nos a um processo concebido para eliminar a existência política palestina.

Salientamos este ponto porque décadas de história sugerem que o Estado de Israel continua a tentar alterar, perturbar ou minar os direitos soberanos do Estado da Palestina, embora este esforço contínuo e irregular esteja, sob qualquer forma ou modalidade, destinado ao fracasso. Recordamos, a este respeito, que qualquer mudança legítima no poder soberano é impossível sem o devido processo legal e que esta situação jurídica decorre da própria natureza da soberania de um Estado, que simplesmente não pode ser possuída, detida ou negociada por partes ou pessoas exclusivas, nem pode ser confiscada através de qualquer tipo de força. Quanto à ilusão que hoje em dia surge de, apesar de tudo, adquirir, comprar ou deter de alguma forma direitos soberanos «como entidade privada» através da celebração de um acordo com as forças do Estado ocupante, os seus representantes ou indivíduos israelitas, observamos que esta constatação se relaciona com planos aparentes para transformar a Faixa de Gaza — agora devastada — numa história de sucesso imobiliário comercial. A este respeito, pode-se hoje em dia pensar em empreendimentos empresariais no estrangeiro, alianças comerciais, agentes estrangeiros ou indivíduos com grande riqueza que procuram alargar a sua influência, propriedade e potencial de lucro através da apropriação do poder estatal — ou de elementos do mesmo — e, desta forma, deitar as mãos a partes dos territórios ocupados. Tais forças irão, no entanto, ignorar a opinião do povo

da Palestina e, por conseguinte, não têm mais validade do que a força bruta.

Rejeitamos nos termos mais veementes a campanha de há anos levada a cabo pelo Estado de Israel para subjugar a vontade do povo da Palestina através de atos que consideramos constituir atos de genocídio, crimes de guerra, intimidação contínua e medidas opressivas, tais como detenções e violações da vida civil, contrárias ao Estado de Direito.

O caminho para a conduta extremamente repreensível por parte do Estado de Israel

Nós, cidadãos comuns, consideramos que, nos territórios ocupados, o Estado de Israel não cumpre nenhum dos elementos fundamentais do Estado de Direito. Defendemos que esses elementos constituem o cerne de um Estado baseado em regras que atua no interesse das pessoas que representa, ou no cumprimento da sua responsabilidade para com um povo ocupado, situação em que o Estado de Israel impôs um caminho destrutivo ao povo dos territórios ocupados. Em vez de defender os padrões do Estado de Direito, o Estado de Israel tornou-se um Estado envolvido em operações que consideramos constituir genocídio, crimes de guerra, restrição da imprensa e dos serviços de comunicação social e violência contra civis, mantendo simultaneamente práticas de invasão da privacidade e violação da segurança coletiva e pessoal por parte do seu exército, polícia e funcionários. A recusa ou a corrupção da ajuda humanitária nos territórios ilegalmente ocupados, contrária às convenções internacionais, tem sido uma política particularmente cínica de Israel, com efeitos dramáticos sobre a população palestina que perdurarão por gerações, bem como sobre a sua capacidade de reconstruir o seu futuro.

Pedido de reformulação das Nações Unidas e do Estado de Israel

Nós, cidadãos comuns, consideramos evidente que tal conduta indevida, prolongada e extrema por parte do Estado de Israel equivale à conduta de um Estado terrorista, e que esta tem sido — na prática — tolerada pela comunidade internacional que criou o Estado de Israel em 1949 com o aval das Nações Unidas, para além dos apoios e endossos de muitos Estados-Membros individuais das Nações Unidas.

Embora tenha havido críticas repetidas por parte de outros Estados e organizações da comunidade internacional relativamente à conduta indevida contínua do Estado de Israel, raramente foram tomadas medidas eficazes por parte desse Estado para dar resposta a essas críticas, segundo acreditamos, e, por conseguinte, os atos de genocídio e outras violações do direito internacional continuam. Além disso, a resposta a esse comportamento evasivo por parte do Estado de Israel tem sido recebida por outros Estados e pela comunidade internacional como se este fenómeno de evasão e negação contínua do comportamento criminoso por parte do Estado de Israel fosse como «um navio que passa na noite». É assim que passámos a percebê-lo. Mas não há motivo para complacência face a tudo isto, nem por uma questão de princípio nem em termos de pragmatismo. Devido à ausência ou escassez contínuas de medidas corretivas para remediar a conduta indevida mencionada por parte do Estado de Israel, a credibilidade do atual quadro internacional em geral também está em jogo.

Reconhecemos que a ausência de medidas corretivas eficazes por parte da comunidade internacional em relação a um Estado cuja criação foi também apoiada pelas Nações Unidas demonstra uma profunda incapacidade por parte dessa comunidade, apesar dos esforços

notáveis para melhorar . Afirmamos que esta incapacidade é inaceitável para o povo da Palestina e para nós, pessoas comuns. Testemunhamos diariamente o desenrolar do destino horrível do povo da Palestina através dos meios de comunicação social e de outras reportagens. Nós, pessoas comuns, insistimos, portanto, que tal falha maciça e de longa data na orientação por parte das Nações Unidas e, de forma mais ampla, por parte da comunidade diplomática ao longo de mais de setenta anos deve conduzir inevitavelmente a uma reformulação profunda tanto das Nações Unidas como do Estado de Israel.

A extensão do sofrimento em termos geográficos

Nós, cidadãos comuns, defendemos que a transformação do Estado de Israel num Estado que ignora repetidamente as obrigações vinculativas decorrentes do direito internacional, incluindo o direito internacional em matéria de direitos humanos, é inaceitável sob qualquer forma e em qualquer grau. Reconhecemos ainda que o quadro de salvaguardas previsto no direito internacional, destinado a permitir a adoção de medidas corretivas por parte das organizações internacionais e dos seus Estados-Membros, não tem, na prática, funcionado de forma atempada e eficaz para as pessoas comuns da Palestina. Tal tem tido também um impacto desestabilizador e destrutivo em milhões de outras pessoas nos países vizinhos, como o Líbano, a Síria e a Jordânia, causando muitos anos de sofrimento intolerável às populações em questão.

Medidas exigidas às Nações Unidas

Nós, cidadãos comuns, reconhecemos que a conduta observada do Estado de Israel, ao desrespeitar o Estado de Direito, incluindo as obrigações vinculativas decorrentes do direito internacional, exige a suspensão do seu estatuto de membro de pleno direito das Nações Unidas. Afirmamos que a autoridade para retirar ou suspender os direitos de adesão cabe exclusivamente às Nações Unidas. Nós, cidadãos comuns, desejamos, no entanto, que o comportamento desenfreado do Estado de Israel cesse imediatamente. A sua conduta atual conduz à negação do Estado de Direito, pelo qual é responsável na sua aplicação nos territórios ocupados, incluindo o respeito pelo direito internacional, e, por conseguinte, exortamos as Nações Unidas a tomarem todas as medidas necessárias para suspender a qualidade de membro das Nações Unidas do Estado de Israel, que foi aceite como membro de pleno direito em 1949, limitando-o ao estatuto de observador.

Motivos para a limitação do estatuto

Nós, cidadãos comuns, reconhecemos as razões — em particular as decorrentes do antissemitismo histórico e do Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial — que levaram à criação de um refúgio seguro, o Estado de Israel. Afirmamos, por outro lado, que surge um motivo para limitar os poderes institucionais de um Estado inicialmente apoiado sob os auspícios das Nações Unidas quando esse Estado se transformou num Estado que desrespeita o Estado de Direito, incluindo as obrigações vinculativas decorrentes do direito internacional, e que, em vez disso, se comporta como um Estado predatório e terrorista. Reconhecemos que a autorização para existir como Estado soberano, tal como aprovada pelas Nações Unidas, não inclui nem pode incluir a autorização para cometer atos de genocídio e crimes de guerra. Pelo contrário, afirmamos que esses atos justificam a redefinição de direitos, incluindo a suspensão dos direitos e privilégios na sua relação com as Nações

Unidas. Embora Israel, enquanto potência ocupante, tenha responsabilidades legais para com a população da Palestina, não possui qualquer mandato sobre a soberania intrínseca da Palestina.

Nós, cidadãos comuns, reconhecemos que a capacidade, em princípio, de redefinir o rumo do desenvolvimento de um Estado decorre tanto de forças internas (soberanas) como externas (a comunidade internacional). Tendo em conta o comportamento inadequado contínuo do Estado de Israel, a comunidade internacional está a ter um desempenho insuficiente nas suas respostas. Consideramos isto inaceitável. As Nações Unidas devem tomar medidas corretivas e eficazes contra o Estado de Israel.

A Resolução 242 e o fim das ocupações

Nós, pessoas comuns, reconhecemos que, se o Estado de Israel, apesar da sua conduta abusiva, continua a não ser contestado pelas Nações Unidas por razões que podem estar relacionadas com questões práticas, alinhamentos de interesses pessoais ou de grupo, ou com considerações políticas que escapam ao nosso entendimento, é essencial que o Estado de Israel — enquanto um dos poucos Estados criados com o envolvimento das Nações Unidas — cumpra, em qualquer caso, os princípios do Estado de Direito acima enumerados e as decisões do Tribunal Internacional de Justiça (TIJ). Afirmamos que, para o efeito, a ocupação pelo Estado de Israel de Gaza, Jerusalém Oriental, da Cisjordânia e de partes do Líbano e da Síria deve ser totalmente e imediatamente pôr termo. A este respeito, recordamos o n.º 1 da Resolução 242 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, de 1967, que estabelece:

«1. Afirmamos que o cumprimento dos princípios da Carta exige o estabelecimento de uma paz justa e duradoura no Médio Oriente, que deverá incluir a aplicação dos dois princípios seguintes:

- (i) A retirada das forças armadas de Israel dos territórios ocupados no recente conflito;
- (ii) Cessação de todas as reivindicações ou estados de beligerância e respeito e reconhecimento da soberania, integridade territorial e independência política de todos os Estados da região, bem como do seu direito a viver em paz dentro de fronteiras seguras e reconhecidas, livres de ameaças ou atos de força;»

Nós, cidadãos comuns, reconhecemos que a Resolução 242 do Conselho de Segurança das Nações Unidas (S/RES/242) foi adotada por unanimidade pelo Conselho de Segurança em 22 de novembro de 1967. Afirmamos ainda que, à luz desta decisão, a ocupação pelo Estado de Israel de Gaza, da Cisjordânia, de Jerusalém Oriental e de partes do Líbano e da Síria deve cessar imediatamente, e que os habitantes dos colonatos ilegais devem, subsequentemente, aceitar o desarmamento, devolver devidamente as terras roubadas aos seus proprietários e aceitar a autoridade do Estado palestino. De qualquer forma, o acórdão do Tribunal Internacional de Justiça de 19 de julho de 2024 deixa claro que «o Estado de Israel tem a obrigação de cessar imediatamente todas as novas atividades de colonização e de evacuar todos os colonos do Território Palestino Ocupado». Em nenhuma circunstância os habitantes palestinos do seu próprio país devem ser deslocados à força para outras áreas ou países para dar lugar a colonos ilegais.

Salientamos que a Resolução 242 (1967) foi reafirmada em atos jurídicos subsequentes do

Conselho de Segurança das Nações Unidas, incluindo as Resoluções 338 (1973), 1392 (2002), 1515 (2003) e 2334 (2016), e que a Resolução 242 foi fundamental para os acordos alcançados em Camp David (1978), Madrid (1991) e Oslo (1993). Nós, cidadãos comuns, reconhecemos que o incumprimento das instruções do Conselho de Segurança levou o Estado de Israel a confiscar bens através do uso de força extrema — como, por exemplo, atos de genocídio —, intimidação e outras formas de pressão, resultando na expropriação ilegal de direitos pertencentes à Palestina e aos seus habitantes. Reconhecemos ainda que milhões de pessoas são direta e indiretamente afetadas pelas conquistas levadas a cabo pelo Estado de Israel, e que este padrão contínuo de expropriação e ocupações ilegais é característico da conduta de um Estado predatório que não conseguiu orientar a sua trajetória de acordo com o Estado de Direito — o padrão da arte de governar moderna.

Resolução 242, a necessidade de realojamento e de criação de novos terrenos

Nós, cidadãos comuns, reconhecemos que o realojamento dos habitantes de colonatos ilegais no território internacionalmente reconhecido do Estado de Israel, tal como exigido pela Resolução 242, pode criar desafios habitacionais no próprio Israel devido à escassez de habitações, de terrenos ou de ambos. Afirmamos que, em nenhuma circunstância, o espaço limitado no Estado de Israel pode ser invocado por qualquer parte, nem pelas Nações Unidas, como justificação para expulsar os habitantes originais do seu território, tal como definido pela Resolução 242 (1967).

Todos os palestinianos, sejam eles refugiados, detidos ou da diáspora, têm o direito de regressar aos seus territórios palestinianos que pertencem ao Estado palestiniano, em conformidade com a Resolução 242 da ONU. Nós, cidadãos comuns, reconhecemos que os cidadãos comuns da Palestina e do atual Estado de Israel devem viver num Estado fundado no princípio do Estado de Direito. Isto é fundamentalmente diferente de um Estado que se sustenta através de atos de terrorismo; através de atos que consideramos constituir atos de genocídio e crimes de guerra; através da expulsão dos habitantes originais; através da intimidação constante dos residentes; através do assassinato de jornalistas; e através da privação do acesso da população a alimentos e água, a serviços de saúde, ao respeito básico devido a todos os seres humanos e às condições essenciais necessárias para manter o bem-estar humano básico.

Deturpação contínua dos factos e do contexto

Nós, pessoas comuns, reconhecemos que, tendo em conta a guerra em curso levada a cabo pelo Estado de Israel, a cobertura da realidade da vida na Palestina, no Líbano, na Síria, na Jordânia e no Irão é persistentemente distorcida. Reconhecemos ainda que esta distorção diz respeito tanto às necessidades das populações nestas regiões como às suas condições de vida reais, e que o vasto volume de falsidades — entendidas como a deturpação deliberada dos factos e do contexto — que circula através da Internet e dos meios de comunicação tradicionais se tornou, por si só, uma forma de opressão para as pessoas em causa.

Insistimos que o assassinato de mais de 225 jornalistas pelo Estado de Israel em Gaza e no Líbano desde 2023 faz parte de um esforço mais amplo para silenciar os meios de comunicação social e exercer uma repressão extrema em cada caso individual, conduta que constitui um crime de guerra. Reconhecemos que conter a desinformação impulsionada pelo

Estado não se enquadra estritamente no mandato formal da vossa organização; no entanto, a cultura generalizada de deturpação por parte de atores estatais, diretos ou indiretos, tem de cessar. Para tal, insistimos em que reconheçam que o respeito pelo Estado de Direito está ausente nas áreas em questão e que esperamos que as Nações Unidas tomem medidas imediatas e adequadas para abordar e corrigir esta grave deficiência.

A supressão da liberdade de expressão é inaceitável

Nós, pessoas comuns, reconhecemos que, para além da coerção apoiada pelo Estado, o Estado de Israel aprovou, em 2026, legislação designada por «Lei da Pena de Morte para Terroristas». Para nós, a pena de morte não é aceitável em nenhuma circunstância. Esta pena não é compatível com os direitos humanos fundamentais, entre os quais se inclui o direito à vida. Esta punição cruel e desumana viola o Estado de Direito, que inclui o respeito pelos direitos humanos e pelo direito internacional. Observamos também que a «Lei da Pena de Morte para Terroristas» parece visar, entre outros, os palestinianos nos territórios ocupados e os cidadãos do Estado de Israel que negam o direito à existência do Estado de Israel. Tal legislação é contrária à liberdade de expressão, tem um efeito opressivo e visa, em grande medida, esmagar todas as formas de resistência palestiniana, incluindo a resistência não militante. A lei reforça o apartheid.

Não há futuro para a ação coerciva do Estado como meio de garantir uma mudança de opinião

Nós, pessoas comuns, reconhecemos que não pode haver credibilidade para o Estado de Israel se este procurar mudar as opiniões ou o carácter das pessoas — seja como grupo, seja como indivíduos — pela força. Isto inclui a imposição de regimes de detenção de proporções absurdas e desumanizantes; a destruição cultural; a destruição das condições de vida dos habitantes nos territórios ocupados; o roubo de fontes de água; a infligção de danos físicos e psicológicos para toda a vida; o desmantelamento dos serviços de saúde; a devastação das colheitas; a destruição de estradas e de outras infraestruturas dentro e entre as comunidades civis; a supressão dos canais de comunicação públicos; ou a utilização de quaisquer outros meios de coação e violência nos territórios ocupados.

Caminho para a normalidade pacífica

Nós, pessoas comuns, reconhecemos que uma verdadeira mudança de mentalidade surge através de demonstrações de respeito mútuo, amizade e amor pelas pessoas, pelo ambiente e pela natureza em que vivem. Reconhecemos que aqueles que atuam em áreas de cuidado carinhoso e atencioso (TLC) para com os outros – como, por exemplo, nos cuidados de saúde – podem servir de exemplos brilhantes de como estabelecer ligações com as pessoas e com as fontes da sua inspiração. Afirmamos que o caminho para a normalidade pacífica passa pelas nossas mentes e pelos nossos corações, e que nenhuma força abusiva pode alterar esta realidade fundamental. Por conseguinte, a perseguição a cuidadores, agentes humanitários e pessoal médico deve ser condenada. A Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Próximo Oriente (UNRWA) deve ser reforçada, financiada, apoiada política e diplomaticamente por toda a comunidade da ONU e vigorosamente defendida.

As mulheres devem participar na tomada de decisões

Nós, pessoas comuns, reconhecemos que é ingénuo e errado acreditar, ou sugerir, que a destruição maciça de ambientes, de indivíduos, de grupos de pessoas ou, na verdade, de

centros inteiros de civilização possa provocar uma mudança significativa de mentalidade. Observamos que são sobretudo os homens que defendem esta visão distorcida. Constatamos que homens em posições de liderança se têm vangloriado publicamente da sua capacidade de destruir pessoas, grupos e outras civilizações, o que consideramos um comportamento chocantemente imaturo. Reconhecemos ainda que esta mentalidade destrutiva causa danos imensos nas relações pessoais e nas sociedades em geral, e que esses homens se encontram entre os líderes dos Estados que alimentam e alimentam as hostilidades em curso nas regiões em causa. Por esta razão, consideramos imperativo que as mulheres assumam sistematicamente um papel de impacto nos processos de tomada de decisão relativos às questões que solicitamos às Nações Unidas que abordem. Recordamos que isto está em consonância com a Resolução n.º 1325 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, adotada em 2000, que apela, entre outras coisas, a uma maior participação das mulheres nas negociações de paz e na resolução de conflitos e que faz parte da agenda mais ampla «Mulheres, Paz e Segurança». Afirmamos que esta agenda requer uma implementação imediata como compromisso obrigatório para o tipo de decisões aqui solicitadas.

Nenhuma tirania é aceitável

Nós, cidadãos comuns, reconhecemos que nenhuma coação no terreno nem nenhuma campanha de bombardeamentos pode ser justificada por qualquer Estado quando envolve o uso deliberado, desproporcionado ou excessivo da força. A tecnologia moderna permite ataques militares de precisão. Afirmamos que o tipo de guerra travada pelo Estado de Israel desde 7 de outubro de 2023, caracterizada pela destruição total, não tem qualquer relação com a tecnologia de precisão. Consideramos evidente que a demonstração contínua e avassaladora de força, através de ataques aéreos incessantes e de destruição maciça por parte do Estado de Israel, juntamente com uma variedade de outras medidas e operações coercivas, constitui atos deliberados que consideramos equivalentes a atos de genocídio e outros crimes de guerra. Consideramos que isto é evidente para qualquer observador e que nenhum exército de advogados nos poderá convencer do contrário. Reconhecemos que estes atos gravemente ilícitos se dirigem contra as populações dos territórios ocupados, contra as pessoas no Sul do Líbano e contra as populações noutras partes do Médio Oriente. Consideramos que estes abusos são tão evidentes que é vergonhoso sugerir — como numerosos responsáveis, políticos, jornalistas e comentadores continuam a fazer — que tais atrocidades suscitam apenas «preocupação» ou eufemismos semelhantes. Afirmamos, pelo contrário, que a condenação inequívoca destes atos de terrorismo de Estado deve ser a norma e a única resposta adequada. Nós, pessoas comuns, compreendemos isto intuitivamente, pois os atos de terrorismo de Estado levados a cabo pelo Estado de Israel são demasiado brutais e horríveis para serem descritos com palavras.

Nós, pessoas comuns, reconhecemos ainda que o Estado de Israel afirmou que a sua campanha de bombardeamentos tem sido levada a cabo como uma estratégia de «olho por olho» e que age sem restrições ao responder da forma que considera adequada. Reconhecemos que, ao fazê-lo, o Estado de Israel se coloca na posição de um Estado tirânico que age sem restrições. Esta última é uma «zona proibida» segundo o direito internacional. Para ser claro, princípios como os relativos à distinção, à proporcionalidade e à necessidade militar são fatores bem

conhecidos a ter em conta nas atividades de guerra, em oposição a «agir sem restrições», o que não pode ser legítimo por definição.

Nós, pessoas comuns, denunciaremos qualquer Estado tirânico, e não nos limitamos aos Estados que praticam violência sistemática que resulta em limpeza étnica e genocídio. Acreditamos que as Nações Unidas devem fazer o mesmo, especialmente no que diz respeito a um Estado que ajudaram a criar. Recordamos que, ao longo da história, os povos têm reivindicado o direito de rejeitar o domínio tirânico por parte de autoridades que exercem o poder sem restrições, como evidenciado pela Declaração de Independência dos Estados Unidos da América (1776) e pelo Ato de Abjuração dos Países Baixos (1581). Consideramos que, no atual séculoXXI, não há qualquer razão concebível para apoiar a soberania absoluta de um Estado tirânico apenas porque essa soberania foi outrora — em parte — promovida e endossada pela autoridade das Nações Unidas ou alegadamente prometida pela autoridade de Deus com o objetivo de restaurar um passado idealizado de há 3000 anos. Pelo contrário, defendemos que, em tais circunstâncias tirânicas, o poder soberano do Estado de Israel deve ser reexaminado com vista à suspensão do estatuto de membro de pleno direito do Estado de Israel na ONU e em todas as agências da ONU, limitando-o ao estatuto de observador.

Defendemos que não existe autoridade que possa superar a importância do Estado de Direito e do respeito inerente pelo direito internacional . Na comunidade internacional, não podemos continuar a tolerar Estados que cometem atos de genocídio, crimes de guerra e outras medidas coercivas que não respeitam o Estado de Direito. É nisso que nós, cidadãos comuns, acreditamos e apelamos às Nações Unidas para que ponham fim a esta situação. Este pedido é independente de qual o partido político ou coligação de partidos políticos que esteja ou possa vir a estar no poder no Estado de Israel. Pelo contrário, está relacionado com a política do governo em funções em qualquer momento específico.

Aspectos temporais e momento de agir

No que diz respeito às múltiplas formas de violência infligidas ao povo do Estado da Palestina pelo Estado de Israel, registamos que estamos cientes da aproximação das eleições legislativas israelitas, previstas para outubro de 2026. Alguns acreditam que o seu resultado irá influenciar se as atuais políticas destrutivas do governo israelita em relação aos territórios palestinianos ocupados e ao povo palestiniano serão mantidas, prolongadas sob outras formas ou levadas a um fim imediato . Seja qual for o resultado destas eleições legislativas, a destruição total de Gaza como espaço de vida e de outras áreas no Médio Oriente, resultante do genocídio cometido e de outros atos de extrema violência de Estado durante os últimos três anos (outubro de 2023 – agosto de 2026) pelo Estado de Israel, não poderá, claramente, ser revertida nas gerações vindouras. Uma demonstração pública credível de responsabilização por esta manifestação de total falhanço estatal é imprescindível perante o povo palestiniano e a comunidade internacional, que se mantém unida nas Nações Unidas. Nós, cidadãos comuns, acreditamos que as Nações Unidas devem liderar este processo, fornecendo orientações sobre como superar a destruição do território palestiniano e a dor indescritível que o Estado de Israel infligiu ao povo palestiniano na sua guerra contra a organização Hamas. Para que fique claro, esta visão

sobre o papel que se atribui às Nações Unidas não pretende, de forma alguma, atenuar a imensa dor e os danos causados pelos crimes cometidos pelo Hamas em 7 de outubro de 2023, mas, tal como referido anteriormente, este apelo aborda o comportamento de um Estado que é membro das Nações Unidas, e não de um grupo nem de qualquer indivíduo.

O eleitorado israelita compreenderá que o resultado das próximas eleições nacionais em Israel pode influenciar a forma como as Nações Unidas, os países individualmente ou os indivíduos podem contribuir para encontrar um caminho para a reconciliação. O eleitorado pode, portanto, fazer a diferença. Ao mesmo tempo, porém, a situação atual exige uma ação por parte das Nações Unidas. A nossa exigência às Nações Unidas é, tal como enumerámos no nosso Pedido (ver abaixo), alterar o estatuto de membro do Estado de Israel nas Nações Unidas para o estatuto de observador, o que significa negar ao Estado de Israel os direitos de voto e de propor resoluções nas Nações Unidas. Caso contrário, deparamo-nos com a situação em que, por um lado, o Estado de Israel — sendo, em parte, o resultado de uma iniciativa das Nações Unidas — cometeu e continua a cometer atos de genocídio e outros atos criminosos que violam a Carta das Nações Unidas, enquanto, ao mesmo tempo, influencia o futuro deste mundo como participante nas votações das Nações Unidas. Nós, cidadãos comuns, acreditamos que tal é uma combinação indefensável perante o mundo e que o Estado de Israel, que perpetra o «crime dos crimes», deve, pelo contrário, ser corrigido pela ONU, e isto de forma imediata, através da alteração do seu estatuto formal de «membro» das Nações Unidas para o de «observador».

Desde o momento em que importantes representantes israelitas indicaram publicamente que o Estado de Israel iria responder com intenção genocida ao ataque hediondo perpetrado pelo Hamas a 7 de outubro de 2023, nós, pessoas comuns, temos vindo a aguardar uma resposta imediata da comunidade internacional a essa abordagem genocida. A declaração israelita «Não haverá eletricidade nem água. Haverá apenas destruição (...)» dizia tudo. O genocídio estava iminente, uma vez que a expressão «sem água» equivale a: «sem vida». No entanto, a resposta dos países ocidentais a esta declaração sinistra de 9 de outubro de 2023 foi tímida, marcando, ao mesmo tempo, a manifesta decadência moral, pelo menos, dos chamados países ocidentais. Agora, quase três anos depois, os especialistas em genocídio concordam que a resposta concreta de Israel foi, de facto, nada menos do que um genocídio e que a negação deste «crime dos crimes» não tem fundamento. Nem mesmo os assassinatos contínuos de um grande número de jornalistas que relataram a situação desastrosa nos territórios ocupados conseguem ocultar este facto horrível.

Além disso, salientamos que o Tribunal Internacional de Justiça se pronunciou, entretanto, a 19 de julho de 2024, sobre os territórios ocupados, afirmando que a ocupação desses territórios é ilegal; que uma resolução da Assembleia Geral relativa a esta decisão judicial impôs ao Estado de Israel um prazo para se retirar dos territórios ocupados, o que este não cumpre; que a «Relatora Especial da ONU para os territórios palestinianos ocupados», que se encontra, em muitos aspetos, sob forte pressão, Francesca Albanese, em março de 2024, apresentou um relatório sobre a guerra de Gaza e indicou «motivos razoáveis» para acreditar que foram cometidos atos de genocídio pelo Estado de Israel; que foram publicados outros relatórios de organizações internacionais sobre o mesmo tema; e

que o genocídio continua.

Tendo em conta tudo o que foi referido, nós, cidadãos comuns, pedimos às Nações Unidas que ajam conforme solicitamos (ver abaixo) e que o façam agora. O genocídio, cometido por um Estado apoiado pela ONU, exige atenção imediata e medidas corretivas. Ajam sem demora!

Direito e obrigação de pôr termo aos atos de terrorismo

Nós, cidadãos comuns, reconhecemos que todos os Estados têm tanto o direito como a obrigação de pôr fim aos atos de terrorismo dentro das suas fronteiras, independentemente de tais atos serem perpetrados por indivíduos, por grupos ou por organizações terroristas. Afirmamos que esta obrigação é um dado adquirido para qualquer Estado que respeite o Estado de Direito. Reconhecemos ainda que este direito e obrigação de combater o terrorismo não incluem qualquer direito de um Estado agir, por sua vez, como uma organização terrorista, ou seja, seguir a lógica do «olho por olho». Defendemos que as medidas para travar os atos de terrorismo devem ser tomadas de acordo com protocolos rigorosos e coerentes com o Estado de Direito. Afirmamos que o Estado de Direito está ausente no Estado de Israel no que diz respeito à forma como este exerce controlo sobre os territórios ocupados ilegalmente e à guerra que tem travado desde outubro de 2023.

Igualdade perante a lei e ausência de discriminação

Nós, cidadãos comuns, reconhecemos que, num Estado que respeita o Estado de Direito, não pode haver pessoas de primeira, segunda ou terceira classe. No entanto, Israel pratica o apartheid. A aplicação do Estado de Direito exige que todos sejam tratados como iguais perante a lei e que a discriminação contra indivíduos ou grupos seja rejeitada por uma questão de princípio. Afirmamos que o Estado de Israel não é domínio exclusivo de nenhum grupo e que deve respeitar todas as pessoas dentro e fora das suas fronteiras.

Nós, cidadãos comuns, sustentamos que as provas hediondas e contínuas em contrário, tal como acima descritas, desqualificam o Estado de Israel de continuar a ser membro de pleno direito das Nações Unidas. Consequentemente, insistimos que a Assembleia Geral das Nações Unidas tem a obrigação de — no mínimo — suspender a adesão do Estado de Israel às Nações Unidas e às suas agências, reduzindo-a ao estatuto de observador. Não é concebível, compreensível nem aceitável para nós, pessoas comuns, que tal Estado permaneça incontestado na sua adesão às Nações Unidas enquanto age em oposição direta ao propósito das Nações Unidas.

O máximo esforço para defender os padrões

Nós, pessoas comuns, apelamos a todos os Estados-Membros das Nações Unidas para que respondam a este Apelo de forma afirmativa. A comunidade internacional deve manter um padrão básico, denunciando atos de genocídio e crimes de guerra — não obstante o facto de qualquer Estado-Membro ter de melhorar o seu próprio desempenho no que diz respeito à defesa do Estado de Direito.

A coerção israelita não é uma luta em nome da civilização ocidental

Nós, cidadãos comuns, reconhecemos que tem sido alegado que as atrocidades cometidas pelo Estado de Israel nas regiões em causa devem ser consideradas como um esforço para defender a civilização ocidental. Consideramos essa alegação absurda e defendemos que deve ser rejeitada sempre que for avançada. Observamos que muitos países geralmente considerados

parte da «civilização ocidental» se esforçam por fundamentar as suas administrações públicas no princípio do Estado de Direito. Reconhecemos que a compreensão do Estado de Direito como princípio organizador fundamental da administração pública só surgiu após histórias tumultuosas e violentas que se estenderam por muitos séculos. Defendemos que sugerir que as atrocidades cometidas pelo Estado de Israel são levadas a cabo em defesa da civilização ocidental é um absurdo total. Os Estados ocidentais e muitos outros Estados esforçam-se por se distanciar de regimes coercivos; em contrapartida, o caminho viável a seguir para os Estados modernos consiste em basear-se num corpus jurídico razoável e na sabedoria necessária para aplicar essa lei de forma razoável, tanto a nível nacional como internacional.

Apelo às Nações Unidas — Pedido

Nós, cidadãos comuns, apelamos às Nações Unidas para que tomem medidas imediatas relativamente às questões abordadas neste Apelo e para que procedam, sem demora, a uma reorientação da sua própria abordagem, de modo a abandonar qualquer política aparente de clemência ou indulgência para com um Estado que brutaliza as pessoas sob o seu domínio e se envolve em atos que consideramos constituir atos de genocídio e crimes de guerra contra pessoas para além das fronteiras do Estado de Israel (1949–1967).

Nós, cidadãos comuns, solicitamos às Nações Unidas, em resumo:

Que suspenda a qualidade de membro de pleno direito do Estado de Israel na ONU e em todas as agências da ONU, limitando-a ao estatuto de observador ;

que obrigue Israel a retirar-se dos territórios ocupados (em conformidade, entre outros, com a Resolução 242 do Conselho de Segurança da ONU, o acórdão do Tribunal Internacional de Justiça de 19 de julho de 2024 e a Resolução 194 da Assembleia Geral da ONU);

Agir de forma a que o Estado de Israel respeite o Estado de Direito;

Reinventar as próprias Nações Unidas de forma a que as suas agências sejam protegidas, que os direitos humanos sejam defendidos e que a Assembleia Geral possa agir prontamente e de forma coletiva em caso de genocídio e crimes de guerra, contornando, se necessário, o Conselho de Segurança;

Envolver sistematicamente as mulheres de forma significativa nos processos de tomada de decisão e nas agências.

Tendo em conta o exposto, nós, cidadãos comuns, solicitamos ainda que a ONU se comprometa a mobilizar a comunidade internacional para que esta se torne uma força corretiva que leve Israel a reformar-se, isolando Israel e os seus aliados cúmplices através da cessação do comércio com partes que tenham laços com o governo israelita, aplicando critérios seletivos no intercâmbio cultural e nas viagens internacionais, tendo em conta os atos de genocídio, os crimes de guerra, as violações dos direitos humanos e a violação das liberdades cívicas.

Assinado por ordem e em nome das pessoas comuns,

REYNIER OVERHOFF, representante das pessoas comuns.